SIMULADO DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO — 100 QUESTÕES

Questão 1 Um agente público recebeu determinação de seu superior para atrasar intencionalmente a tramitação de requerimento legítimo de um cidadão, sem qualquer justificativa técnica ou legal, visando beneficiar terceiro. Diante dessa situação, a conduta eticamente correta é:

(A) Acatar a determinação, pois a hierarquia prevalece sobre a finalidade do ato.

(B) Cumprir a ordem somente se não houver prejuízo material direto ao cidadão.

(C) Executar a ordem, mas registrar o fato por e-mail para resguardo pessoal.

(D) Recusar-se a utilizar artifícios para procrastinar o exercício regular de direito, comunicando o fato pelos canais adequados.

(E) Postergar o atendimento, desde que o processo seja concluído dentro do prazo interno.

Gabarito: D

Questão 2 Um servidor, em decorrência do exercício de suas funções, teve acesso a dados estatísticos ainda não divulgados oficialmente e os repassou a um conhecido para que este se antecipasse ao mercado. Essa conduta é:

(A) Permitida, desde que não haja ganho financeiro direto para o servidor.

(B) Permitida, se a informação for repassada sem identificação da fonte.

(C) Vedada, por envolver a antecipação de resultados e o uso indevido de informação privilegiada.

(D) Vedada apenas se houver dano comprovado à Administração.

(E) Vedada somente quando houver classificação formal de sigilo no documento.

Gabarito: C

Questão 3 De acordo com a Lei nº 8.112/1990, constitui dever do servidor público atender com presteza:

(A) Apenas às requisições do chefe imediato, ainda que desprovidas de fundamentação.

(B) Somente ao público em geral, sem qualquer exceção.

(C) Ao público em geral, ressalvadas as informações protegidas por sigilo, bem como às requisições para defesa da Fazenda Pública.

(D) Exclusivamente às demandas internas do órgão, por razões de segurança institucional.

(E) Apenas às solicitações formalizadas por escrito e com firma reconhecida.

Gabarito: C

Questão 4 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o servidor público deve cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos:

(A) Sempre, independentemente de sua legalidade.

(B) Sempre, salvo quando houver risco de repercussão negativa na imprensa.

(C) Exceto quando manifestamente ilegais.

(D) Apenas se confirmadas por escrito pela autoridade competente.

(E) Apenas quando reiteradas por duas autoridades hierarquicamente superiores.

Gabarito: C

Questão 5 Um servidor ausentou-se do local de trabalho durante o horário de expediente para tratar de assunto de natureza pessoal, sem comunicar ou obter autorização prévia do chefe imediato. Nos termos do art. 117 da Lei nº 8.112/1990, essa conduta configura:

(A) Dever funcional, desde que não comprometa a produtividade individual.

(B) Conduta permitida, se as horas ausentes forem compensadas posteriormente.

(C) Proibição expressamente prevista ao servidor público.

(D) Conduta lícita, se não houver atendimento ao público no período da ausência.

(E) Conduta lícita, se a ausência for inferior a uma hora.

Gabarito: C

Questão 6 Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, conforme a Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que:

(A) É livremente permitida, desde que exercida em órgãos distintos.

(B) É vedada, ressalvadas as hipóteses constitucionais, sendo que mesmo a acumulação lícita exige compatibilidade de horários.

(C) É sempre proibida, inclusive nas hipóteses excepcionalmente admitidas pela Constituição.

(D) É permitida mediante autorização expressa do chefe imediato do servidor.

(E) É permitida desde que não haja conflito de interesses formalmente declarado.

Gabarito: B

Questão 7 No que se refere às responsabilidades do servidor público, a Lei nº 8.112/1990 estabelece que ele responde:

(A) Apenas administrativamente, pois a esfera penal é exclusiva do Poder Judiciário.

(B) Apenas civilmente, quando houver dano material comprovado.

(C) Civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

(D) Apenas penalmente, quando houver dolo na conduta.

(E) Civil e administrativamente, sendo a sanção penal substituída pela administrativa.

Gabarito: C

Questão 8 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, as responsabilidades civil, penal e administrativa:

(A) Não podem ser cumuladas, para evitar a ocorrência de bis in idem.

(B) Podem ser cumuladas e são independentes entre si.

(C) Dependem sempre de condenação criminal prévia para serem aplicadas.

(D) Excluem a responsabilidade administrativa quando houver indenização na esfera civil.

(E) Exigem decisão de um único órgão colegiado para todas as esferas simultaneamente.

Gabarito: B

Questão 9 Conforme o art. 127 da Lei nº 8.112/1990, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público:

(A) Advertência, multa e exoneração.

(B) Suspensão, exoneração e multa.

(C) Advertência, suspensão e demissão.

(D) Repreensão, suspensão e demissão.

(E) Censura, advertência e demissão.

Gabarito: C

Questão 10 A respeito da Comissão de Ética e da sanção por ela aplicável, é correto afirmar que:

(A) Aplica diretamente penalidades disciplinares previstas na Lei nº 8.112/1990, incluindo a demissão.

(B) É órgão de apuração exclusivamente penal, com encaminhamento obrigatório ao Ministério Público.

(C) Orienta e aconselha sobre ética profissional, sendo a censura a sanção aplicável pela Comissão.

(D) Atua apenas mediante provocação externa, sendo vedada a atuação de ofício.

(E) É responsável por autorizar a divulgação antecipada de resultados de pesquisas institucionais.

Gabarito: C

Questão 11 Um servidor, no atendimento diário ao público, passou a tratar os usuários de forma grosseira e desatenciosa, alegando excesso de demandas de trabalho. Diante dessa situação, a conduta:

(A) É aceitável, desde que o serviço seja efetivamente prestado ao cidadão.

(B) É tolerável em situações excepcionais de sobrecarga funcional comprovada.

(C) Viola o dever de urbanidade, cortesia e respeito ao público.

(D) Somente configura infração se houver reclamação formal protocolada pelo usuário.

(E) Somente é vedada quando envolver discriminação de caráter explícito.

Gabarito: C

Questão 12 A atuação do servidor público deve ser orientada, prioritariamente, pelo(a):

(A) Interesse pessoal e pela conveniência administrativa do momento.

(B) Obediência irrestrita à hierarquia funcional.

(C) Interesse público e pela finalidade institucional do órgão.

(D) Proteção e preservação da imagem pessoal do servidor.

(E) Cumprimento de metas internas, ainda que em detrimento do cidadão.

Gabarito: C

Questão 13 De acordo com a Lei nº 8.112/1990, é dever do servidor público:

(A) Resistir a ordens superiores, ainda que de caráter legal.

(B) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência no exercício do cargo.

(C) Silenciar diante de irregularidades para preservar a imagem do órgão perante a sociedade.

(D) Comunicar irregularidades apenas após a conclusão do processo administrativo competente.

(E) Denunciar irregularidades exclusivamente à imprensa, para garantir maior transparência.

Gabarito: B

Questão 14 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o dever do servidor de manter conduta compatível com a moralidade administrativa abrange:

(A) Apenas o período durante o horário de expediente.

(B) Apenas o exercício direto das atribuições do cargo.

(C) Tanto o exercício do cargo quanto situações externas a ele relacionadas funcionalmente.

(D) Apenas as hipóteses com previsão expressa em regulamento interno do órgão.

(E) Somente os casos em que houver prejuízo financeiro direto ao erário.

Gabarito: C

Questão 15 Constitui proibição ao servidor público federal, nos termos do art. 117 da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita fora do horário de expediente.

(B) Participar de associação profissional ou sindicato de categoria.

(C) Receber propina, comissão ou qualquer vantagem em razão do cargo.

(D) Receber a remuneração decorrente do exercício do cargo público.

(E) Exercer o direito de greve, nos termos da lei aplicável.

Gabarito: C

Questão 16 Um servidor utilizou materiais e equipamentos pertencentes ao órgão público para finalidades particulares, sem qualquer autorização prévia. Essa conduta é:

(A) Permitida, se não houver dano material comprovado ao patrimônio público.

(B) Permitida, se ocorrer exclusivamente fora do horário de expediente.

(C) Vedada, por configurar uso indevido de bens públicos.

(D) Vedada apenas quando houver prejuízo financeiro devidamente comprovado.

(E) Permitida, desde que o uso seja de caráter eventual e esporádico.

Gabarito: C

Questão 17 Conforme a Lei nº 8.112/1990, a penalidade de advertência é cabível, em regra, quando:

(A) A infração praticada for punível com demissão.

(B) Houver reincidência em falta de natureza grave.

(C) Ocorrer violação de dever funcional de menor gravidade.

(D) Houver dano financeiro comprovado ao erário público.

(E) A conduta se enquadrar como infração de natureza penal.

Gabarito: C

Questão 18 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a penalidade de suspensão pode ser aplicada quando:

(A) Apenas nos casos que configurem crime de natureza funcional.

(B) A infração praticada não justificar a aplicação de demissão nem de advertência.

(C) Exclusivamente após condenação criminal com trânsito em julgado.

(D) Apenas mediante decisão judicial proferida pela autoridade competente.

(E) Somente quando houver prejuízo financeiro comprovado ao erário.

Gabarito: B

Questão 19 Conforme a Lei nº 8.112/1990, a penalidade de demissão será aplicada, entre outros casos, quando o servidor:

(A) Cometer erro técnico de natureza involuntária e sem dolo.

(B) Atrasar-se reiteradamente ao serviço sem justificativa.

(C) Praticar ato de improbidade administrativa.

(D) Deixar de cumprir meta institucional estabelecida pelo órgão.

(E) Recusar-se a participar de curso de capacitação obrigatório.

Gabarito: C

Questão 20 É vedado ao servidor público, nos termos do Código de Ética:

(A) Divulgar informações institucionais oficialmente publicadas e de acesso público.

(B) Emitir opinião técnica fundamentada no exercício regular do cargo.

(C) Utilizar o cargo para obter favorecimento pessoal ou em benefício de terceiros.

(D) Atuar com transparência no relacionamento com a sociedade.

(E) Cooperar com os demais servidores no desempenho das atividades institucionais.

Gabarito: C

Questão 21 Um servidor, ao identificar erro relevante em procedimento interno capaz de comprometer a fidedignidade de dados estatísticos, optou por não comunicar o fato, alegando querer "evitar problemas". Essa conduta é:

(A) Aceitável, desde que não haja divulgação externa do erro.

(B) Aceitável, se o erro puder ser corrigido em momento futuro.

(C) Vedada, pois o servidor tem o dever de zelar pela qualidade e veracidade das informações institucionais.

(D) Permitida, se o erro não gerar prejuízo financeiro imediato ao órgão.

(E) Recomendável, com vistas à preservação da imagem institucional.

Gabarito: C

Questão 22 No relacionamento entre servidores públicos, o Código de Ética determina que deve prevalecer:

(A) A competição interna voltada à obtenção de melhores resultados individuais.

(B) A hierarquia formal, ainda que exercida com tratamento desrespeitoso.

(C) O espírito de solidariedade, cooperação e respeito mútuo entre os colegas.

(D) A neutralidade absoluta, sem troca de informações ou experiências entre servidores.

(E) A subordinação irrestrita à autoridade com maior tempo de serviço no órgão.

Gabarito: C

Questão 23 O dever de assiduidade e pontualidade, previsto na Lei nº 8.112/1990, impõe ao servidor:

(A) Cumprir apenas a carga horária mínima mensal estabelecida institucionalmente.

(B) Comparecer ao serviço apenas quando houver demanda efetiva de atendimento.

(C) Observar rigorosamente os horários e a frequência estabelecidos no órgão.

(D) Comparecer ao serviço apenas nos dias úteis com maior fluxo de trabalho.

(E) Cumprir os horários apenas quando houver sistema de controle eletrônico de ponto.

Gabarito: C

Questão 24 Constitui proibição ao servidor público, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Participar de curso de capacitação ofertado pelo órgão de lotação.

(B) Exercer função de chefia quando regularmente designado para tanto.

(C) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou em favor de outrem.

(D) Manifestar opinião técnica fundamentada no exercício regular do cargo.

(E) Solicitar esclarecimentos acerca de normas e instruções internas do órgão.

Gabarito: C

Questão 25 Um servidor público federal, no exercício do cargo, tratou com negligência atividade de sua responsabilidade direta. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, essa conduta pode ensejar:

(A) Apenas responsabilização de natureza moral, sem reflexo jurídico.

(B) Responsabilidade administrativa, civil ou penal, conforme o caso concreto.

(C) Apenas a aplicação de advertência verbal pela chefia imediata.

(D) Exclusivamente responsabilização de ordem civil.

(E) Apenas orientação corretiva pela chefia, sem aplicação de sanção.

Gabarito: B

Questão 26 De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a penalidade de advertência será aplicada:

(A) Exclusivamente por determinação judicial da autoridade competente.

(B) Sempre que houver dano comprovado ao erário público.

(C) Por escrito, nos casos de violação de dever funcional que não justifiquem penalidade mais grave.

(D) Apenas nas hipóteses em que houver reincidência na infração cometida.

(E) Apenas quando a conduta configurar infração de natureza penal.

Gabarito: C

Questão 27 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a penalidade de suspensão terá prazo máximo de:

(A) 15 dias.

(B) 30 dias.

(C) 60 dias.

(D) 90 dias.

(E) 120 dias.

Gabarito: D

Questão 28 Conforme a Lei nº 8.112/1990, durante o período em que estiver cumprindo a penalidade de suspensão, o servidor:

(A) Continuará a perceber remuneração integral.

(B) Perceberá apenas metade da remuneração habitual.

(C) Não perceberá qualquer remuneração.

(D) Perceberá apenas as verbas de natureza indenizatória.

(E) Terá a penalidade automaticamente convertida em advertência.

Gabarito: C

Questão 29 Segundo a Lei nº 8.112/1990, a autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão ao servidor é, em regra:

(A) O chefe imediato do servidor infrator.

(B) A comissão encarregada do processo administrativo disciplinar.

(C) A autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence o servidor.

(D) Qualquer autoridade administrativa do órgão.

(E) O Poder Judiciário, mediante ação judicial competente.

Gabarito: C

Questão 30 A atuação do servidor público perante a sociedade deve pautar-se, especialmente, pela:

(A) Discricionariedade absoluta nas decisões administrativas.

(B) Reserva máxima de informações institucionais.

(C) Transparência, responsabilidade e compromisso com o interesse público.

(D) Neutralidade institucional, sem prestação de quaisquer esclarecimentos ao cidadão.

(E) Defesa irrestrita da Administração, ainda que contrária aos fatos apurados.

Gabarito: C

Questão 31 Um servidor, ao participar de reunião técnica interna, omitiu deliberadamente informações relevantes para favorecer seu posicionamento pessoal no debate. Essa conduta é:

(A) Aceitável, por se tratar de discussão de caráter interno ao órgão.

(B) Permitida, desde que não haja prejuízo externo imediato para terceiros.

(C) Vedada, por afrontar os deveres de lealdade institucional e transparência.

(D) Tolerável, se a decisão final couber à autoridade da chefia.

(E) Legítima, por envolver opinião pessoal do servidor no debate.

Gabarito: C

Questão 32 A independência técnica do servidor público implica:

(A) Ignorar as diretrizes institucionais estabelecidas pelo órgão.

(B) Subordinar as conclusões técnicas a interesses externos ao serviço público.

(C) Basear-se em critérios científicos, técnicos e legais para fundamentar suas conclusões.

(D) Decidir conforme a conveniência pessoal do momento.

(E) Submeter conclusões técnicas à aprovação política prévia de autoridades.

Gabarito: C

Questão 33 De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o dever do servidor de guardar sigilo sobre assuntos da repartição aplica-se:

(A) Apenas quando houver classificação formal do documento como sigiloso.

(B) Somente após determinação expressa e formal da chefia competente.

(C) Sempre que o sigilo for necessário à segurança da sociedade ou do Estado.

(D) Apenas durante o período do horário de expediente do servidor.

(E) Somente quando houver prejuízo financeiro direto ao erário.

Gabarito: C

Questão 34 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, é proibido ao servidor:

(A) Exercer cargo em comissão para o qual tenha sido regularmente nomeado.

(B) Participar de comissão ou grupo de trabalho instituído pelo órgão.

(C) Retirar qualquer documento da repartição sem prévia anuência da autoridade competente.

(D) Solicitar material necessário ao desempenho de suas atividades.

(E) Cumprir ordens superiores de caráter legal e compatível com suas atribuições.

Gabarito: C

Questão 35 Um servidor público retardou deliberadamente a prática de ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Essa conduta caracteriza:

(A) Mera irregularidade administrativa, sem previsão de sanção.

(B) Erro técnico de natureza escusável, sem responsabilização.

(C) Infração funcional de natureza grave.

(D) Ato lícito, desde que não haja prejuízo ao erário público.

(E) Exercício regular da discricionariedade administrativa do servidor.

Gabarito: C

Questão 36 A penalidade de demissão também será aplicada quando o servidor:

(A) Cometer inassiduidade habitual no serviço.

(B) Atrasar-se ocasionalmente ao serviço sem justificativa.

(C) Deixar de cumprir ordem superior de caráter legal.

(D) Faltar injustificadamente ao serviço por apenas um dia.

(E) Cometer erro material sem qualquer elemento de dolo.

Gabarito: A

Questão 37 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a inassiduidade habitual caracteriza-se pela:

(A) Ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos sem justificativa.

(B) Falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias interpoladamente no período de 12 meses.

(C) Ausência reiterada ao serviço, ainda que devidamente justificada.

(D) Falta ao serviço por 30 dias consecutivos sem qualquer justificativa.

(E) Redução injustificada da produtividade individual do servidor.

Gabarito: B

Questão 38 Conforme a Lei nº 8.112/1990, o abandono de cargo ocorre quando o servidor:

(A) Deixa de cumprir as metas institucionais estabelecidas pelo órgão.

(B) Ausenta-se do serviço por mais de 15 dias consecutivos sem justificativa.

(C) Falta ao serviço, sem causa justificada, por 30 dias consecutivos.

(D) Reduz a jornada de trabalho sem autorização da chefia competente.

(E) Recusa-se a exercer atribuições inerentes ao seu cargo.

Gabarito: C

Questão 39 Segundo a Lei nº 8.112/1990, o prazo prescricional da ação disciplinar para aplicação da penalidade de demissão é de:

(A) 1 ano.

(B) 2 anos.

(C) 3 anos.

(D) 4 anos.

(E) 5 anos.

Gabarito: E

Questão 40 É incompatível com a função pública do servidor:

(A) Atuar com imparcialidade técnica nas decisões administrativas.

(B) Recusar vantagens indevidas oferecidas por terceiros.

(C) Utilizar informações institucionais para obter benefício próprio ou de terceiros.

(D) Preservar o interesse público no exercício de suas atribuições.

(E) Zelar pela credibilidade e pela reputação da instituição perante a sociedade.

Gabarito: C

Questão 41 Um servidor recebeu convite para participar de evento privado com todas as despesas custeadas por empresa que tem interesse direto em dados produzidos pelo órgão. Diante dessa situação, o servidor deve:

(A) Aceitar o convite, por se tratar de evento realizado fora do ambiente institucional.

(B) Aceitar, desde que a participação ocorra fora do horário de expediente.

(C) Recusar, por configurar potencial conflito de interesses.

(D) Aceitar, desde que não trate de assuntos institucionais no evento.

(E) Aceitar, desde que obtenha autorização verbal da chefia imediata.

Gabarito: C

Questão 42 Caracteriza conflito de interesses a situação em que o servidor:

(A) Atua em conformidade com as normas técnicas vigentes no órgão.

(B) Exerce suas atribuições com imparcialidade e objetividade.

(C) Utiliza a função pública para influenciar decisão em seu próprio benefício.

(D) Divulga informações oficialmente publicadas e de acesso público.

(E) Cumpre determinações legais emanadas de autoridade competente.

Gabarito: C

Questão 43 O dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, previsto na Lei nº 8.112/1990, implica:

(A) Atuar apenas quando houver supervisão direta e imediata da chefia.

(B) Cumprir as tarefas de forma mínima para evitar a aplicação de sanções.

(C) Desempenhar as funções com diligência e cuidado adequados.

(D) Limitar-se estritamente às ordens formalizadas por escrito.

(E) Priorizar interesses pessoais quando estes forem considerados legítimos.

Gabarito: C

Questão 44 O dever do servidor de manter-se atualizado com as normas, instruções e legislação relativas ao órgão em que exerce suas funções decorre do princípio da:

(A) Legalidade.

(B) Eficiência.

(C) Publicidade.

(D) Hierarquia.

(E) Supremacia do interesse privado.

Gabarito: B

Questão 45 Um servidor público deixou de observar norma interna recentemente publicada, alegando desconhecimento de seu conteúdo. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, essa alegação:

(A) Afasta qualquer responsabilização do servidor pelo descumprimento.

(B) Justifica a conduta, por ausência de elemento doloso.

(C) Não afasta a responsabilidade funcional do servidor.

(D) Converte a infração em mera orientação corretiva da chefia.

(E) Impede a instauração de processo administrativo disciplinar.

Gabarito: C

Questão 46 Segundo a Lei nº 8.112/1990, a penalidade de advertência será aplicada por meio de:

(A) Comunicação verbal registrada em ata de reunião.

(B) Despacho judicial da autoridade competente.

(C) Ato escrito lavrado pela autoridade administrativa competente.

(D) Deliberação da comissão de ética do órgão.

(E) Decisão do Poder Judiciário após processo regular.

Gabarito: C

Questão 47 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa quando:

(A) Houver dano comprovado ao erário público.

(B) A infração praticada for de natureza penal.

(C) Houver conveniência para o serviço público.

(D) O servidor for reincidente na infração cometida.

(E) A infração envolver elemento de má-fé do servidor.

Gabarito: C

Questão 48 Conforme a Lei nº 8.112/1990, a aplicação das penalidades disciplinares deve observar, entre outros critérios:

(A) Exclusivamente a gravidade do dano financeiro causado ao erário.

(B) A conveniência política da Administração no momento da decisão.

(C) A natureza e a gravidade da infração cometida.

(D) Apenas o tempo de serviço prestado pelo servidor ao órgão.

(E) Somente a repercussão externa do fato no âmbito social e midiático.

Gabarito: C

Questão 49 É dever fundamental do servidor público, segundo o Código de Ética:

(A) Omitir falhas institucionais para preservar a imagem do órgão perante a sociedade.

(B) Atuar com honestidade, dignidade e boa-fé no exercício do cargo.

(C) Priorizar interesses pessoais legítimos em detrimento do interesse público.

(D) Restringir informações mesmo quando de caráter público e oficialmente divulgadas.

(E) Agir conforme a conveniência do momento, sem vinculação a normas éticas.

Gabarito: B

Questão 50 A credibilidade institucional do órgão público depende, principalmente:

(A) Da hierarquia rígida e da centralização das decisões administrativas.

(B) Da publicidade seletiva das informações produzidas pelo órgão.

(C) Da conduta ética e responsável de seus servidores no exercício das funções.

(D) Do sigilo absoluto de todas as suas atividades institucionais.

(E) Do cumprimento exclusivo das metas internas estabelecidas pela gestão.

Gabarito: C

Questão 51 Um servidor, no exercício de suas atribuições, passou a tratar usuários de forma diferenciada em razão de convicções pessoais de natureza subjetiva. Essa conduta é:

(A) Aceitável, por refletir a liberdade de pensamento e de consciência do servidor.

(B) Tolerável, desde que não haja prejuízo material comprovado ao usuário.

(C) Vedada, por violar os deveres de impessoalidade e respeito ao cidadão.

(D) Permitida, desde que não haja reclamação formal protocolada pelo usuário.

(E) Legítima, por não envolver qualquer vantagem financeira para o servidor.

Gabarito: C

Questão 52 O servidor deve evitar condutas que possam comprometer:

(A) Apenas sua imagem pessoal perante os colegas de trabalho.

(B) Exclusivamente a imagem da chefia imediata.

(C) A credibilidade e a confiança da sociedade na instituição pública.

(D) Somente o andamento de processos internos do órgão.

(E) Apenas a produtividade individual do próprio servidor.

Gabarito: C

Questão 53 O dever de tratar com urbanidade as pessoas, previsto na Lei nº 8.112/1990, significa:

(A) Agir com formalidade excessiva em todos os atendimentos.

(B) Manter relacionamento estritamente hierárquico com todos os interlocutores.

(C) Tratar a todos com respeito, cortesia e civilidade, independentemente da situação.

(D) Restringir ao máximo o contato direto com o público externo.

(E) Atender apenas as solicitações devidamente formalizadas por escrito.

Gabarito: C

Questão 54 É proibido ao servidor público, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita e compatível com o cargo público.

(B) Receber presentes de pequeno valor simbólico e caráter institucional.

(C) Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou benefício para terceiros.

(D) Participar de ações de capacitação profissional ofertadas pelo órgão.

(E) Solicitar orientações técnicas ou administrativas da chefia competente.

Gabarito: C

Questão 55 Um servidor público deixou de cumprir ordem superior de caráter legal e compatível com suas atribuições. Essa conduta caracteriza:

(A) Exercício regular de um direito funcional do servidor.

(B) Ato lícito, desde que não haja prejuízo comprovado ao serviço.

(C) Infração funcional passível de responsabilização administrativa.

(D) Mera irregularidade, sem previsão de aplicação de sanção.

(E) Erro técnico de natureza escusável, sem responsabilização.

Gabarito: C

Questão 56 A responsabilidade administrativa do servidor público decorre de:

(A) Qualquer conduta pessoal praticada fora do ambiente de serviço.

(B) Ato ilícito de natureza exclusivamente penal.

(C) Infração aos deveres funcionais previstos na legislação.

(D) Decisão discricionária da chefia imediata, sem critério objetivo.

(E) Mero descumprimento de meta interna estabelecida pelo órgão.

Gabarito: C

Questão 57 A penalidade de suspensão será aplicada quando a infração cometida pelo servidor:

(A) For de mínima gravidade, sem qualquer repercussão funcional.

(B) Justificar apenas a aplicação de advertência de natureza verbal.

(C) Não justificar a aplicação de demissão nem de advertência.

(D) Envolver exclusivamente dano de natureza moral ao erário.

(E) Depender de prévia condenação judicial para ser aplicada.

Gabarito: C

Questão 58 A sindicância administrativa, conforme a Lei nº 8.112/1990, pode resultar em:

(A) Apenas no arquivamento dos autos do processo.

(B) Aplicação direta da penalidade de demissão ao servidor.

(C) Advertência, suspensão de até 30 dias ou arquivamento, conforme o caso.

(D) Exclusivamente na abertura de ação penal pública pelo Ministério Público.

(E) Censura de natureza ética aplicada pela comissão competente.

Gabarito: C

Questão 59 O processo administrativo disciplinar deve assegurar ao servidor acusado:

(A) Julgamento sumário e de caráter sigiloso.

(B) Sigilo absoluto sobre todos os atos processuais.

(C) Ampla defesa e contraditório em todas as fases do procedimento.

(D) Defesa exclusivamente por meio de manifestação escrita.

(E) Participação exclusiva por intermédio de advogado constituído.

Gabarito: C

Questão 60 A atuação ética do servidor público exige, principalmente:

(A) Neutralidade absoluta diante de irregularidades identificadas no serviço.

(B) Compromisso com o interesse público e com a verdade no exercício do cargo.

(C) Obediência cega à hierarquia, independentemente da legalidade das ordens.

(D) Preservação exclusiva da imagem institucional do órgão perante a sociedade.

(E) Foco exclusivo no cumprimento das metas internas estabelecidas pela gestão.

Gabarito: B

Questão 61 Ao identificar possível irregularidade praticada por colega de trabalho, um servidor optou por não comunicar o fato para "evitar conflitos internos". Essa postura é:

(A) Aceitável, para preservação do ambiente de trabalho e das relações interpessoais.

(B) Recomendável, desde que não haja dano comprovado ao erário público.

(C) Vedada, pois o servidor tem o dever de comunicar irregularidades de que tenha ciência.

(D) Tolerável, se o colega envolvido ocupar posição hierarquicamente superior.

(E) Legítima, desde que o fato não tenha repercussão externa ao órgão.

Gabarito: C

Questão 62 O compromisso do servidor com a verdade implica:

(A) Omitir informações que possam gerar críticas ou questionamentos à instituição.

(B) Divulgar dados incompletos para preservar a imagem institucional perante a sociedade.

(C) Apresentar informações de forma clara, correta e fidedigna em todos os momentos.

(D) Restringir o acesso a informações mesmo quando de caráter público.

(E) Divulgar apenas dados previamente autorizados de forma verbal pela chefia.

Gabarito: C

Questão 63 Constitui dever do servidor guardar sigilo sobre assunto da repartição quando:

(A) Apenas quando o documento tiver sido formalmente classificado como secreto.

(B) Somente após determinação expressa e formal da chefia competente.

(C) O sigilo for necessário à segurança da sociedade e do Estado.

(D) Apenas durante o período correspondente ao horário de expediente.

(E) Somente quando houver prejuízo financeiro comprovado ao erário.

Gabarito: C

Questão 64 É expressamente proibido ao servidor público federal, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita e compatível com o exercício do cargo.

(B) Participar de programas de capacitação profissional ofertados pelo órgão.

(C) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou em benefício de terceiros.

(D) Manifestar opinião técnica devidamente fundamentada no exercício do cargo.

(E) Solicitar esclarecimentos sobre normas e procedimentos junto à chefia.

Gabarito: C

Questão 65 Um servidor público praticou ato funcional com negligência, causando prejuízo a terceiro. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, poderá responder:

(A) Apenas na esfera administrativa.

(B) Apenas na esfera civil, pelo dano causado.

(C) Apenas na esfera penal, se houver tipificação criminal.

(D) Civil, penal e administrativamente, conforme o caso concreto.

(E) Somente se houver comprovação de elemento doloso na conduta.

Gabarito: D

Questão 66 A penalidade de advertência será aplicada, em regra, quando:

(A) A infração praticada for punível com a penalidade de demissão.

(B) Houver reincidência em falta considerada de natureza grave.

(C) Ocorrer violação de dever funcional que não justifique penalidade mais grave.

(D) Houver dano expressivo e comprovado ao erário público.

(E) A conduta do servidor configurar crime de natureza funcional.

Gabarito: C

Questão 67 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o prazo máximo da penalidade de suspensão é de:

(A) 30 dias.

(B) 60 dias.

(C) 90 dias.

(D) 120 dias.

(E) 180 dias.

Gabarito: C

Questão 68 Durante o período em que estiver cumprindo a penalidade de suspensão, o servidor:

(A) Continuará a perceber remuneração integral.

(B) Perceberá apenas metade da remuneração habitual.

(C) Não perceberá qualquer remuneração.

(D) Perceberá apenas as gratificações de natureza indenizatória.

(E) Terá a penalidade convertida automaticamente em advertência após determinado prazo.

Gabarito: C

Questão 69 A autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão é, em regra:

(A) O chefe imediato do servidor no órgão de lotação.

(B) A comissão de ética constituída pelo órgão.

(C) A autoridade máxima do órgão ou da entidade a que pertence o servidor.

(D) Qualquer autoridade administrativa com poder disciplinar.

(E) O Poder Judiciário, mediante sentença judicial transitada em julgado.

Gabarito: C

Questão 70 A conduta ética do servidor deve contribuir, principalmente, para:

(A) A defesa irrestrita da Administração, ainda que contrária aos fatos apurados.

(B) A preservação exclusiva da hierarquia interna do órgão.

(C) O fortalecimento da confiança da sociedade nas instituições públicas.

(D) A proteção e promoção da imagem pessoal do servidor.

(E) O cumprimento exclusivo de metas internas estabelecidas pela gestão.

Gabarito: C

Questão 71 Um servidor, ao representar o órgão em atividade externa, fez declarações públicas incompatíveis com dados oficiais já divulgados pela instituição. Essa conduta é:

(A) Aceitável, por se tratar de manifestação de opinião pessoal do servidor.

(B) Permitida, desde que não haja repercussão negativa imediata para o órgão.

(C) Vedada, por comprometer a credibilidade e a confiança nas informações institucionais.

(D) Tolerável, se as declarações tiverem sido feitas fora do horário de expediente.

(E) Legítima, desde que não haja intenção deliberada de causar dano à instituição.

Gabarito: C

Questão 72 O servidor deve evitar qualquer situação que possa gerar:

(A) Divergência técnica interna legítima no âmbito do órgão.

(B) Questionamento público de natureza técnica ou acadêmica.

(C) Conflito de interesses real ou meramente aparente.

(D) Atraso pontual em atividades administrativas de rotina.

(E) Revisão metodológica de dados estatísticos produzidos pelo órgão.

Gabarito: C

Questão 73 O dever de lealdade às instituições, previsto na Lei nº 8.112/1990, implica:

(A) Ocultar falhas e irregularidades institucionais perante as autoridades competentes.

(B) Defender a Administração em qualquer circunstância, independentemente dos fatos.

(C) Agir com honestidade e compromisso genuíno com o interesse público.

(D) Obedecer a ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais.

(E) Priorizar a preservação da imagem do órgão em detrimento da verdade.

Gabarito: C

Questão 74 É proibido ao servidor público, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita e compatível com o cargo.

(B) Recusar vantagem indevida oferecida por terceiro interessado.

(C) Aceitar comissão, presente ou qualquer vantagem em razão do exercício do cargo.

(D) Participar de programas institucionais de capacitação profissional.

(E) Manifestar opinião técnica devidamente fundamentada no exercício do cargo.

Gabarito: C

Questão 75 Um servidor praticou ato funcional com imperícia, resultando em prejuízo administrativo. Essa conduta pode gerar:

(A) Apenas orientação corretiva de natureza funcional pela chefia.

(B) Somente responsabilidade civil pelo dano causado.

(C) Responsabilidade administrativa, civil ou penal, conforme o caso concreto.

(D) Apenas advertência verbal pela autoridade imediata.

(E) Nenhuma consequência jurídica, por ausência de elemento doloso.

Gabarito: C

Questão 76 A penalidade de suspensão pode ser aplicada quando:

(A) Exclusivamente nos casos que configurem crime de natureza funcional.

(B) A infração praticada não justificar a aplicação de demissão nem de advertência.

(C) Apenas após condenação criminal com trânsito em julgado.

(D) Somente mediante decisão judicial da autoridade competente.

(E) Apenas quando houver prejuízo financeiro comprovado ao erário público.

Gabarito: B

Questão 77 Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a advertência será aplicada:

(A) Verbalmente, pela chefia imediata do servidor infrator.

(B) Por escrito, nos casos de infração funcional de menor gravidade.

(C) Exclusivamente na hipótese de reincidência em infração anterior.

(D) Apenas quando houver dano financeiro comprovado ao erário público.

(E) Somente após a conclusão de processo judicial competente.

Gabarito: B

Questão 78 A sindicância administrativa poderá resultar em:

(A) Aplicação direta da penalidade de demissão ao servidor investigado.

(B) Suspensão superior a 30 dias, conforme a gravidade da infração.

(C) Advertência, suspensão de até 30 dias ou arquivamento dos autos.

(D) Exclusivamente na abertura de ação penal pública pelo Ministério Público.

(E) Censura de natureza ética aplicada pela comissão de ética do órgão.

Gabarito: C

Questão 79 O processo administrativo disciplinar deve obrigatoriamente assegurar ao servidor:

(A) Julgamento de caráter sumário e sigiloso.

(B) Ampla defesa e contraditório em todas as fases do procedimento.

(C) Manifestação defensiva exclusivamente por escrito.

(D) Participação apenas por intermédio de advogado constituído.

(E) Decisão sem exigência de fundamentação expressa pela autoridade.

Gabarito: B

Questão 80 É incompatível com a função pública do servidor:

(A) Atuar com imparcialidade e objetividade técnica.

(B) Zelar pela credibilidade e pela reputação da instituição.

(C) Utilizar informações institucionais para obter benefício próprio ou de terceiros.

(D) Agir com transparência e responsabilidade perante a sociedade.

(E) Cooperar com os colegas no desempenho das atividades do órgão.

Gabarito: C

Questão 81 Um servidor passou a divulgar internamente boatos sobre decisões administrativas ainda não formalizadas pelo órgão. Essa conduta é:

(A) Aceitável, por não haver divulgação externa das informações.

(B) Tolerável, desde que restrita ao ambiente interno do órgão.

(C) Vedada, por comprometer a confiança, a transparência e o ambiente institucional.

(D) Permitida, desde que não haja prejuízo financeiro comprovado.

(E) Legítima, por se enquadrar no exercício da liberdade de expressão do servidor.

Gabarito: C

Questão 82 O princípio da imparcialidade, aplicado ao servidor público, implica:

(A) Adotar posicionamento de natureza pessoal nas decisões técnicas do cargo.

(B) Tratar de forma diferenciada situações funcionalmente equivalentes.

(C) Decidir sem favorecimentos ou discriminações de qualquer natureza.

(D) Priorizar interesses institucionais ocultos em detrimento da legalidade.

(E) Subordinar decisões de cunho técnico a conveniências de ordem política.

Gabarito: C

Questão 83 O dever de observar as normas legais e regulamentares, previsto na Lei nº 8.112/1990, significa:

(A) Cumprir apenas as normas com as quais o servidor concorda pessoalmente.

(B) Observar as normas somente quando expressamente cobrado pela chefia.

(C) Cumprir leis, regulamentos e instruções regularmente expedidas pelas autoridades.

(D) Observar apenas as normas de caráter interno do próprio órgão de lotação.

(E) Cumprir as normas apenas quando houver fiscalização ativa por parte da chefia.

Gabarito: C

Questão 84 É proibido ao servidor público, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita e compatível com o cargo público.

(B) Opor resistência injustificada ao regular andamento de processo administrativo.

(C) Participar de comissão ou grupo de trabalho constituído pelo órgão.

(D) Manifestar opinião técnica devidamente fundamentada no exercício do cargo.

(E) Solicitar esclarecimentos de natureza técnica ou administrativa junto à chefia.

Gabarito: B

Questão 85 Um servidor deixou de comunicar à autoridade superior irregularidade de que tomou ciência no exercício do cargo. Essa conduta:

(A) É irrelevante para fins disciplinares, se não houver danos ao erário.

(B) É lícita, para preservação do ambiente institucional e das relações de trabalho.

(C) Caracteriza infração funcional passível de responsabilização.

(D) Somente é punível quando houver prejuízo financeiro comprovado ao órgão.

(E) Depende de representação formal de terceiro para gerar consequências disciplinares.

Gabarito: C

Questão 86 A penalidade de advertência será aplicada:

(A) Verbalmente, sem qualquer registro nos assentamentos funcionais.

(B) Exclusivamente por decisão judicial da autoridade competente.

(C) Por escrito, nos casos de violação de dever funcional.

(D) Apenas quando houver reincidência em infração anteriormente praticada.

(E) Somente após a conclusão de processo de natureza penal.

Gabarito: C

Questão 87 A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa quando:

(A) Houver dano financeiro comprovado ao erário público.

(B) A infração praticada for de natureza criminal.

(C) Houver conveniência para o regular serviço público.

(D) O servidor for reincidente na infração disciplinar cometida.

(E) A conduta envolver elemento de má-fé comprovada do servidor.

Gabarito: C

Questão 88 O prazo prescricional da ação disciplinar para aplicação da penalidade de advertência é de:

(A) 90 dias.

(B) 1 ano.

(C) 2 anos.

(D) 3 anos.

(E) 5 anos.

Gabarito: B

Questão 89 O prazo prescricional da ação disciplinar para aplicação da penalidade de suspensão é de:

(A) 1 ano.

(B) 2 anos.

(C) 3 anos.

(D) 4 anos.

(E) 5 anos.

Gabarito: C

Questão 90 É dever fundamental do servidor público:

(A) Preservar os interesses pessoais legítimos no exercício do cargo.

(B) Manter sigilo absoluto sobre todas as informações do órgão.

(C) Agir com responsabilidade, honestidade e compromisso com o interesse público.

(D) Priorizar exclusivamente a hierarquia administrativa em suas decisões.

(E) Defender a Administração em qualquer circunstância, ainda que contrária aos fatos.

Gabarito: C

Questão 91 Um servidor aceitou vantagem indireta oferecida por terceiro interessado em decisão administrativa, alegando que não houve pedido explícito. Essa conduta é:

(A) Lícita, por ausência de solicitação direta por parte do servidor.

(B) Tolerável, desde que não haja contrapartida formal comprovada.

(C) Vedada, por comprometer a integridade e a imparcialidade da função pública.

(D) Permitida, desde que não haja prejuízo comprovado à Administração.

(E) Aceitável, desde que ocorra fora do horário regular de expediente.

Gabarito: C

Questão 92 O servidor deve evitar comportamentos que possam gerar:

(A) Divergência metodológica de caráter interno entre os servidores.

(B) Debate técnico qualificado entre os membros da equipe.

(C) Suspeita de favorecimento ou parcialidade no exercício do cargo.

(D) Questionamento de natureza acadêmica e externa ao órgão.

(E) Revisão de procedimentos estatísticos adotados pelo órgão.

Gabarito: C

Questão 93 O dever do servidor de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder significa:

(A) Denunciar apenas após a conclusão do processo administrativo interno competente.

(B) Comunicar os fatos irregulares à autoridade competente pelos canais adequados.

(C) Divulgar as irregularidades exclusivamente à imprensa para garantir transparência.

(D) Silenciar para preservar a imagem institucional do órgão perante a sociedade.

(E) Comunicar apenas nos casos em que houver dano financeiro comprovado ao erário.

Gabarito: B

Questão 94 É proibido ao servidor público federal, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

(A) Exercer atividade privada lícita e compatível com o cargo público.

(B) Participar de comissão de trabalho regularmente constituída pelo órgão.

(C) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

(D) Solicitar orientações técnicas ou administrativas da chefia competente.

(E) Atuar com zelo e dedicação no desempenho das atribuições do cargo.

Gabarito: C

Questão 95 Um servidor praticou ato funcional com dolo, causando prejuízo à Administração. Essa conduta poderá ensejar:

(A) Apenas a aplicação da penalidade de advertência.

(B) Apenas a aplicação da penalidade de suspensão.

(C) Responsabilização administrativa, civil e penal, conforme o caso.

(D) Apenas responsabilização de natureza moral, sem reflexo jurídico.

(E) Apenas o ressarcimento ao erário, sem outras consequências legais.

Gabarito: C

Questão 96 A penalidade de demissão será aplicada, entre outros casos, quando houver:

(A) Erro técnico de natureza involuntária e sem dolo.

(B) Inassiduidade habitual comprovada nos termos da lei.

(C) Atraso eventual ao serviço sem causa justificada.

(D) Descumprimento isolado de norma interna do órgão.

(E) Falha administrativa que não gerou prejuízo ao erário.

Gabarito: B

Questão 97 A penalidade de advertência será aplicada por meio de:

(A) Decisão judicial com trânsito em julgado.

(B) Comunicação verbal sem qualquer registro formal.

(C) Ato escrito lavrado pela autoridade administrativa competente.

(D) Deliberação da comissão de ética constituída no órgão.

(E) Decisão do Ministério Público com competência funcional.

Gabarito: C

Questão 98 O prazo prescricional da ação disciplinar começa a correr a partir:

(A) Da data do julgamento final do processo administrativo.

(B) Da data da aplicação efetiva da penalidade ao servidor.

(C) Do dia em que o fato se tornou conhecido pela Administração.

(D) Da instauração formal do processo administrativo disciplinar.

(E) Do encerramento do procedimento de sindicância administrativa.

Gabarito: C

Questão 99 A absolvição criminal que negue a existência do fato ou a autoria do servidor:

(A) Não produz qualquer efeito na esfera administrativa disciplinar.

(B) Impede apenas a aplicação da penalidade de demissão.

(C) Afasta a responsabilidade administrativa do servidor.

(D) Impede apenas a responsabilização de natureza civil.

(E) Produz efeitos apenas de caráter moral, sem reflexo jurídico-administrativo.

Gabarito: C

Questão 100 A atuação ética do servidor público exige, de forma contínua e permanente:

(A) Obediência irrestrita à hierarquia, independentemente da legalidade das ordens.

(B) Neutralidade absoluta diante de irregularidades identificadas no serviço.

(C) Compromisso com o interesse público, a legalidade e a honestidade.

(D) Defesa automática da Administração em qualquer circunstância.

(E) Foco exclusivo no cumprimento de metas internas estabelecidas pela gestão.

Gabarito: C

GABARITO GERAL

Questão 1 – D
Questão 2 – C
Questão 3 – C
Questão 4 – C
Questão 5 – C
Questão 6 – B
Questão 7 – C
Questão 8 – B
Questão 9 – C
Questão 10 – C
Questão 11 – C
Questão 12 – C
Questão 13 – B
Questão 14 – C
Questão 15 – C
Questão 16 – C
Questão 17 – C
Questão 18 – B
Questão 19 – C
Questão 20 – C
Questão 21 – C
Questão 22 – C
Questão 23 – C
Questão 26 – C
Questão 27 – D
Questão 28 – C
Questão 29 – C
Questão 30 – C
Questão 31 – C
Questão 32 – C
Questão 33 – C
Questão 34 – C
Questão 35 – C
Questão 36 – A
Questão 37 – B
Questão 38 – C
Questão 39 – E
Questão 40 – C
Questão 41 – C
Questão 42 – C
Questão 43 – C
Questão 44 – B
Questão 45 – C
Questão 46 – C
Questão 47 – C
Questão 48 – C

Questão 24 – C
Questão 25 – B
Questão 49 – B
Questão 50 – C

Questão 51 – C
Questão 52 – C
Questão 53 – C
Questão 54 – C
Questão 55 – C
Questão 56 – C
Questão 57 – C
Questão 58 – C
Questão 59 – C
Questão 60 – B
Questão 61 – C
Questão 62 – C
Questão 63 – C
Questão 64 – C
Questão 65 – D
Questão 66 – C
Questão 67 – C
Questão 68 – C
Questão 69 – C
Questão 70 – C
Questão 71 – C
Questão 72 – C
Questão 73 – C
Questão 74 – C
Questão 75 – C
Questão 76 – B
Questão 77 – B
Questão 78 – C
Questão 79 – B
Questão 80 – C
Questão 81 – C
Questão 82 – C
Questão 83 – C
Questão 84 – B
Questão 85 – C
Questão 86 – C
Questão 87 – C
Questão 88 – B
Questão 89 – C
Questão 90 – C
Questão 91 – C
Questão 92 – C
Questão 93 – B
Questão 94 – C
Questão 95 – C
Questão 96 – B
Questão 97 – C
Questão 98 – C
Questão 99 – C
Questão 100 – C